

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1159/2532

นายอินทร์ กางโคกกรวดหรือกลางโคก
กรวด

โจทก์

นายอ้น กางโคกกรวดหรือกลางโคก
กรวด

จำเลย

นายจำลอง รัตนกนก ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงให้จำเลยหาหลักประกัน (อันดับ 77)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทโฉนด
เลขที่ 49192 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา และให้จำเลยใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์ปีละ 2,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะ
ออกไปจากที่พิพาท

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72,71)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ 2,000 บาทเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาจะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าเสียหายปีละ 2,000 บาทเป็นเวลา 5 ปีมาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาจะนั้นให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>